TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (definición, denominación, constitución, patronos, responsabilidad, extinción y liquidación). Después, repasa en cada bloque las reglas destacadas y contrasta la literalidad en la norma con la referencia de artículo indicada.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Concepto de fundación	a2	Define fundaciones como organizaciones sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, destinan duraderamente su patrimonio a fines de interés general.
Denominación permitida	a5	Regla sobre denominación: no debe incumplir reglas previas ni coincidir o asemejarse a entidades preexistentes ni a denominaciones protegidas/reservadas.
Contenido mínimo de la escritura	a10	La escritura debe incluir, al menos, la dotación: su valoración y la forma y realidad de la aportación.
Valoración de aportaciones no dinerarias	a12	Si la aportación no es dineraria, se incorpora tasación realizada por un experto independiente en la escritura.
Aceptación de patronos y publicidad registral	a15	La aceptación se notifica formalmente al Protectorado e se inscribe en el Registro de Fundaciones.
Responsabilidad de patronos: acuerdo motivado y exclusión	a17	La responsabilidad por el propio órgano requiere previo acuerdo motivado del mismo, sin participación del patrono afectado.
Causas de extinción	a31	La fundación se extingue, entre otros supuestos, cuando expire el plazo por el que fue constituida.
Liquidación y destino del remanente	a33	El destino del remanente: primero puede decidirlo el Patronato si el fundador le dio facultad; si no, lo cumple el Protectorado.

3. Fines y configuración básica de la fundación (arts. a2)

Identidad jurídica y finalidad

- Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro.
- Deben destinar de modo duradero el patrimonio a la realización de fines de interés general.

4. Denominación: límites y evitación de confusión (arts. a5)

Reglas de admisibilidad

- No se admite denominación que incumpla las reglas establecidas en el apartado anterior.
- No puede coincidir o asemejarse con la de una entidad preexistente inscrita en otro Registro.

Denominaciones protegidas o reservadas

- Tampoco se admite si coincide o se asemeja a denominaciones protegidas o reservadas por legislación específica.
- La regla opera respecto de entidades públicas o privadas con denominación protegida o reservada.

5. Constitución: dotación en la escritura y tasación (arts. a10,a12)

Dotación: valoración y aportación

- La escritura debe contener, al menos, la dotación: su valoración.
- También debe incluir la forma y la realidad de la aportación.

Aportaciones no dinerarias: experto independiente

- Si la aportación no es dineraria, debe incorporarse tasación de un experto independiente.
- La tasación debe constar en la escritura de constitución.

6. Patronos: aceptación, notificación y Registro (arts. a15)

Formalidades tras la aceptación

- La aceptación se notificará formalmente al Protectorado.
- La aceptación se inscribirá en el Registro de Fundaciones.

7. Responsabilidad de los patronos: acuerdo motivado y abstención (arts. a17)

Decisión del órgano y exclusión del patrono afectado

- La responsabilidad se acuerda por el propio órgano de gobierno de la fundación.
- Requiere acuerdo motivado del órgano, sin participación del patrono afectado.

8. Extinción y liquidación: cuándo se extingue y cómo se decide el destino (arts. a31,a33)

Causa de extinción por plazo

- La fundación se extingue cuando expire el plazo por el que fue constituida.
- Este supuesto se enuncia como causa dentro del régimen de extinción.

Destino del remanente en la liquidación

- Si el destino no está previsto, puede decidirse en favor de fundaciones y entidades mencionadas por el Patronato.
- Si el Patronato no tiene facultad del fundador, corresponde al Protectorado cumplir ese cometido.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

10. Cierre de repaso

Para afianzar la respuesta en examen, localiza primero el bloque en el mapa y luego verifica en la norma el requisito o efecto exacto (p. ej., tasación, notificación al Protectorado, acuerdo motivado y destino del remanente).

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.